

1504133-87.2020.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO CAVALCANTE DE FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

LUCIANO CAVALCANTE DE FRANCA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 33, caput, da Lei 11.343/06, cumulados com artigo 61, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto - SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504133-87.2020.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504133-87.2020.8.26.0526

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO CAVALCANTE DE FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

LUCIANO CAVALCANTE DE FRANCA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 33, caput, da Lei 11.343/06, cumulados com artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal e na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, porque no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 13 horas, na Rua Estado do Amazonas, nº 50, Terras de São Pedro e São

Paulo, em Salto, portava, detinha e mantinha sob guarda 06 cartuchos de munição íntegros, do calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, na Rua Estado de Alagoas, nº 474, Terras de São Pedro e São Paulo, por volta das 13 horas, tinha em depósito para entrega a consumo e fornecimento ainda que gratuito, 13 porções de cocapina, com peso líquido de 07,04g (sete gramas e quatro centigramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ocorreu que guardas municipais foram informados, através de denúncia anônima, sobre um ciclista que estava pelo bairro com uma arma de fogo na cintura, sendo descritas as vestes do indivíduo.

De posse dessas informações, os agentes públicos avistaram o réu que, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga. Houve abordagem. Em revista pessoal, foram localizados, na cintura do réu, um simulacro de arma de fogo e no bolso da sua bermuda 06 munições intactas de calibre 38. Indagado sobre os documentos pessoais e se possuía drogas, afirmou que, na sua residência, sobre a mesa da cozinha, estavam seu documento pessoal e alguns pinos vazios. Ato contínuo, os guardas municipais se deslocaram até a residência do réu, onde foram atendidos por Manoel Ribeiro da Silva, que se identificou como proprietário do imóvel. Em buscas no imóvel do fundo, residência do denunciado, lograram êxito em encontrar o documento do acusado e 13 porções de cocaína. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia (fls. 70/73).

O réu foi notificado (fl. 86) e apresentou defesa prévia (fls. 98/106).

A denúncia foi recebida e determinada a citação (fls. 140/142).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (três) testemunhas comuns. O réu não foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03 e a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, a fixação da pena no mínimo legal e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 209/220).

É o relatório.

Decido.

O pedido é parcialmente procedente.

Em relação ao crime de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, a autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fl. 12), laudo pericial (fls. 60/63) e declarações das testemunhas.

O acusado não foi interrogado, tendo sido decretada sua revelia.

Não obstante, as testemunhas Sonia e Renato, ambos guardas municipais, confirmaram que, de posse de denúncia anônima, a qual noticiava e descrevia indivíduo armado, abordaram o acusado e com ele encontraram as munições.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos.

Diante disso, imperiosa a condenação do acusado pelo crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Por outro lado, no tocante ao crime de tráfico de drogas, observa-se que as drogas estavam na residência do acusado. Ocorre que, não obstante a conduta que lhe fora imputada seja de ter em depósito, ou seja, crime permanente, a autorização para a entrada no domicílio foi feita pelo proprietário do terreno, Manoel, não pelo réu, que morava na casa dos fundos, a quem caberia tal autorização.

Assim, a prova, apenas no que tange a tal crime, é ilícita, razão pela qual se impõe sua absolvição.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta mau antecedente criminal (fls. 19/21 - processo 0011983-24.2010.8.26.0526), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque não há comprovação de que o réu se valeu da pandemia causada pelo Covid-19 para praticar o delito. No mais, verifico que o réu é

reincidente (fls. 19/21 - processo 0006463-17.2016.8.26.0286), razão pela qual, majoro a pena em 1/6, perfazendo 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para:

1) ABSOLVER o acusado da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II do CPP e

2) CONDENAR Luciano Cavalcante de Franca pela prática do crime descrito no 14 da Lei 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semi-aberto, na forma do art. 33, §2º, "c" do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, tendo em vista que, apesar da reincidência, a pena é inferior a quatro anos e são favoráveis as circunstâncias judiciais.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena, pois não atende aos requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pois o acusado é reincidente em crime doloso.

Faculto ao réu recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA